

LALUM

בינה מלאכותית ברשות המקומית

רובריקה לרשויות מקומיות: פסיקת בית המשפט העליון על שימוש בלתי מבוקר בבינה מלאכותית ברשות מנהלית, הבהרת הרשות להגנת הפרטיות על מצלמות LPR, חובות תיקון 13, ופרוטוקול בקרה אנושית וצ'ק ליסט למנכ"ל.

ספטמבר 2026

lalumapp.com/ai-legal-advisory/local-authorities/

ד"ר עו"ד אברהם ללום

מה כבר רץ ברשות, גם בלי שהוחלט על כך

אלה שימושים שנמצאים ברשויות בפועל. לכל אחד מהם יש נפגע פוטנציאלי אחד לפחות, ולכל אחד מהם צריכה להיות תשובה מוכנה ליום שבו יישאל עליו בבית המשפט או בדוח ביקורת.

- מכתבי מענה והחלטות לתושבים שנוסחו בסיוע כלי בינה מלאכותית, ובהם אסמכתאות שלא נבדקו במקור.
- מוקד או צ'אט באתר שמשיב לתושבים בשאלות ארנונה, חניה ורישוי, ולעיתים משיב תשובה שגויה שהתושב הסתמך עליה.
- אכיפת חניה מבוססת זיהוי אוטומטי של לוחיות רישוי, שממנה נגזר דוח, כלומר החלטה מנהלית בעלת תוצאה כספית.
- איתור חריגות בנייה מתצלומי אוויר או מהשוואת שכבות, כבסיס לפתיחת הליך פיקוח.
- מיון מקדים של בקשות להיתר ובדיקת שלמות מסמכים בוועדה המקומית.
- תיעדוף תיקי רווחה, שיבוץ במוסדות חינוך וניתוב פניות מוקד, כלומר החלטות שנוגעות בזכויות יסוד.
- כלים גנריים שעובדי הרשות פתחו בעצמם, ושלתוכם מוזנים שמות תושבים, כתובות וחוות דעת פנימיות.
- מערכות של ספקים חיצוניים שכבר מותקנות ברשות, ושאיש ברשות אינו יודע לומר על מה אומנו ואיפה נשמר המידע שהן אוספות.

פסיקה ותקדימים

שני פסקי דין שכבר קובעים את גבולות המגרש לרשות מקומית. כל אחד מהם מובא עם מספר ההליך, הערכאה, ההרכב, המקורות וקישור לפסק הדין עצמו, ואפשר לפתוח את הרשומה המלאה במאגר הפסיקה של האתר. ההפרדה בין מה שהוכרע לבין מה שנאמר מעבר לנדרש נשמרת בכוונה, כי היא משנה את המשקל: באחד ההכרעה היא בהוצאות וההערות המנהליות הן הערות אגב, ובשני ניתן פסק דין במישור העקרוני לאחר שהמכרז שעמד בבסיס העתירה כבר בוטל.

נבו בן כהן נ' עיריית רמת גן ומדינת ישראל, משרד החינוך

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים · 22.3.2026
המשנה לנשיא נעם סולברג, השופט עופר גרוסקופף, השופטת גילה כנפי-שטייניץ

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 3.8.2025 (עת"מ 53460-06-25, השופט ק' ורדי), שלא לפסוק הוצאות. ברקע: אב לתלמיד בחינוך המיוחד ביקש מעיריית רמת גן זכאות להסעות מביתו בנסיבות של הורות משותפת. העירייה דחתה את הבקשה במכתב שנשען על "חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשפ"ג/4(א)", ובו ציטוטים מפורטים מסעיפיו. משרד החינוך השיב שהחוזר אינו מוכר לו, ובית המשפט קבע שהוא אינו קיים ושהציטוטים אינם מופיעים בשום נוהל. בהמשך הפנתה העירייה גם לשלושה פסקי דין: בשניים לא נמצאו הקביעות שיוחסו להם, ואחד, "בג"ץ 3272/92 יצחק לוי נ' ממשלת ישראל", כלל אינו קיים. גם בכתב התשובה בערעור, לאחר שהמשנה לנשיא כבר ביקש התייחסות מפורשת לסוגיה, הפנתה העירייה לקביעה שאינה נמצאת בפסק הדין שאליו הפנתה. הצדדים הגיעו להסכמה בעתירה עצמה, והמחלוקת שנותרה הייתה ההוצאות.

מה נפסק

הערעור התקבל והעירייה חויבה בהוצאות המערער בסך 30,000 ש"ח. נקבע כי לא עצם השימוש בבינה מלאכותית פסול, אלא השימוש בה ללא בקרה מתאימה המוודאת ומאמתת את נכונות תוצריה, וכי הגשת כתבי בית דין הנשענים על הזיות היא הפרה של חובה דיונית ברורה וקונקרטית שכבר נקבעה בפסיקה, ועולה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. הבעיה חזרה כאן שלוש או ארבע פעמים בלי שהעירייה שינתה את דרכיה. על עירייה חלה חובת הגינות דיונית מוגברת, חזקה מזו שחלה על אזרח פרטי. חמור מכך הוא השימוש באינטראקציה הישירה מול האזרח, שכן פערי הכוח מונעים ממנו לגלות שהנימוקים אינם קיימים: החלטה המבוססת ברובה על הזיות קשה עד מאוד לראותה כמקיימת את חובת ההנמקה, ויש בסיס לטענה שהיא לוקה גם בשרירות, שכן מבחינה מהותית לא הופעל לגביה שיקול דעת כלל. השופטת כנפי-שטייניץ הוסיפה, בהערות אגב, כי העברת ההכרעה עצמה לכלי בינה מלאכותית עלולה לעלות כדי התפרקות פסולה משיקול הדעת או אצילה אסורה, וכי על גורמי המינהל להפעיל בקרה אנושית על תוצר המערכת ולבחון אותו בטרם קבלת ההחלטה. בית המשפט ציין כי חובת גילוי בדבר שימוש בבינה מלאכותית טרם נקבעה בדין הישראלי, אך עשוי להיות היגיון בקביעתה, וכי שימוש בלתי מבוקר פותח פתח לביקורת שיפוטית מחמירה והדוקה יותר ולסעד משמעותי. לצד זאת הובהר שאין הכוונה שרשויות יימנעו מהטכנולוגיה, שכן היא עשויה להביא תועלת מרובה ולשפר את השירות לאזרח.

לא ניתן להסכין עם מצב שבו רשות מינהלית מתפרקת משיקול דעתה, ומבססת את החלטתה באופן בלעדי, או כמעט בלעדי, וללא כל בקרה, על פלט של מערכות כאמור, בפרט מקום שבו מדובר בהחלטה מהותית, שלה השפעה ממשית על האזרח.

למה זה נוגע לרשות

זו נקודת הייחוס. בית המשפט העליון אמר במפורש שהחומרה גדולה יותר דווקא במגע הישיר של הרשות עם האזרח, ולא בכתבי הטענות, כי האזרח מקבל מכתב שנראה מנומק ואין ביכולתו לגלות שהנימוקים אינם קיימים. שלוש מסקנות מיידיות לרשות: אסמכתא שלא נפתחה במקור לא יוצאת במכתב, ההכרעה נשארת אצל אדם שהפעיל שיקול דעת ולא אישר המלצה, והתיעוד צריך להראות זאת.

סייפר פלייס בע"מ נ' עיריית רמת גן ואח'

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו · 9.12.2025
השופט קובי ורדי

חברה פרטית עתרה נגד מכרז של עיריית רמת גן, שכלל אכיפה של עבירות חניה מוסדרת ("כחול לבן") באמצעות מצלמות לזיהוי לוחיות רישוי. במהלך הדיון הוצגה עמדת המדינה, שנסמכה על חוות דעת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. בית המשפט הודיע בדיון כי העתירה עומדת להתקבל, והמליץ לעירייה להודיע אם היא עומדת על המכרז. העירייה קיבלה את ההמלצה וביטלה את המכרז, ובית המשפט ציין כי יש לשבחה על כך.

מה נפסק

משובטל המכרז לא היה עוד צורך להכריע בעתירה לגופה, ובית המשפט נתן פסק דין במישור העקרוני בלבד, בשל השלכות הרוחב ובשל רשויות מקומיות אחרות שהמתינו להחלטה. נקבע כי לא ניתן להשתמש במצלמות LPR לאכיפת עבירות חניה מוסדרות שאינן עבירות איסור חניה, כגון "כחול לבן", ללא הסמכה מפורשת בדיון, הסמכה שאינה קיימת היום. כך גם לגבי עבירות איסורי חניה שעניינן הפרעה לציבור, כגון "אדום לבן". בית המשפט לא הכריע בשאלה אם קיימת היום הסמכה בדיון לאכיפת עבירות איסורי חניה, שכן המכרז לא עסק בכך, אך ציין בלי לקבוע מסמרות שהוא נוטה לקבל את עמדת המדינה שחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2018 אינו עוסק במצלמות LPR, ולכן לכאורה גם לשם כך אין היום הסמכה. עוד נקבע כי מצופה מהמדינה לפעול במהירות ובנחישות להסדרת המצב, ושעליה לבחון גם את השימוש במצלמות LPR בחניונים. לא ניתן צו להוצאות.

קיימת היום מציאות שבה ישנן רשויות מקומיות רבות העושות שימוש במצלמות LPR לאכיפת עבירות איסורי חניה, שלכאורה, עקב כך פועלות לכאורה שלא כדין, בניגוד לדיון, וללא ההסמכה הנדרשת בדיון וזה מצב לא תקין, לא רצוי ובלתי מתקבל על הדעת.

למה זה נוגע לרשות

הפער כאן אינו טכנולוגי אלא סמכותי. השאלה הראשונה לפני הפעלת מערכת אכיפה אוטומטית אינה מה המערכת יודעת לעשות, אלא מהו מקור ההסמכה בדיון, ובהיעדרו אין נוהל פנימי או הסכם עם ספק שסוגרים את הפער. שימו לב לניסוח של בית המשפט: הוא אמר שרשויות מקומיות רבות פועלות כך לכאורה שלא כדין, וקרא לזה מצב בלתי מתקבל על הדעת. רשות שממשיכה כרגיל אינה במצב של אי-ודאות, אלא של חשיפה שכבר נאמרה בקול. בעקבות פסק הדין נדרשו הרשויות בהבהרת הרשות להגנת הפרטיות להפסיק את השימוש עד לחקיקה מסמיכה, והחשיפה אינה רק ביטול הדוחות אלא פיצוי ללא הוכחת נזק מול ציבור גדול של נהגים.

מקורות: פסק הדין המלא (PDF) · תקציר פסק הדין, law.co.il · הבהרת הרשות להגנת הפרטיות, 26.4.2026 · דיווח על ההבהרה, law.co.il

הנחיות רגולטוריות וחובות ציות

מה שכבר פורסם ומחייב, בלי המתנה לחקיקה עתידית. לכל נושא מצורף המקור עצמו.

איסור שימוש במצלמות LPR לאכיפת חניה

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ב-26 באפריל 2026 הבהרה רשמית לכלל הרשויות המקומיות, ולפיה שימוש במצלמות מבוססות זיהוי לוחיות רישוי לצורכי אכיפת עבירות חניה מהווה פגיעה אסורה בפרטיות. ההבהרה ניתנה בעקבות פסק הדין בעניין סייפר פלייס, שבו אימץ בית המשפט המחוזי את עמדת המדינה, שנסמכה על חוות דעת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.

- האיסור חל על שני סוגי העבירות: חניה מוסדרת ("כחול לבן") ועבירות איסורי חניה שעניינן הפרעה לציבור ("אדום לבן"). לגבי שניהם נדרשת הסמכה מפורשת בדין, ובית המשפט קבע שהיא אינה קיימת.
- הטכנולוגיה מזהה לוחיות אוטומטית, אוגרת אותן ומאפשרת הצלבה מול מאגרים אחרים, ומכאן הסקת מסקנות על מיקומו ותנועתו של רכב, ובאמצעותן גם על פועלו של האדם שבו. לכן עצם ההפעלה מגלמת פגיעה בפרטיות.
- לפי ההבהרה, השימוש מהווה גם עוולה אזרחית המקנה זכות לפיצוי ללא הוכחת נזק, ועלול להוות הפרה של האיסור על שימוש במידע אישי שנאסף שלא כדין.
- רשויות שמפעילות היום מצלמות כאלה נדרשות להפסיק את השימוש עד לחקיקה מפורשת שתסמיך לכך. הרשות להגנת הפרטיות הודיעה שתפעיל את סמכויות האכיפה שלה כלפי מי שימשיך.

מקור: הבהרת הרשות להגנת הפרטיות

תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, במעמד של גוף ציבורי

התיקון נכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025 והוא השינוי המקיף ביותר בדיני הפרטיות בישראל מזה עשרות שנים. רשות מקומית, מועצה אזורית, מועצה מקומית ותאגיד עירוני הם גוף ציבורי, וחובות התיקון חלות עליהם בלי קשר לגודל הרשות או למספר התושבים.

- חובת מינוי ממונה הגנת פרטיות (DPO), שנדרש לעצמאות מקצועית ולמיקום ארגוני שמאפשר לו להתריע.
- לפי עמדת הרשות להגנת הפרטיות, שילוב תפקיד הממונה עם מנהל מערכות המידע או עם ממונה אבטחת המידע מייצר ניגוד עניינים מובנה, וכך גם כפיפות לגורמים שקובעים את מדיניות עיבוד המידע.
- מיפוי המאגרים והשימושים בהם, ובחינה מחודשת כשמידע קיים מוזרם למטרה חדשה. הזרמת מאגר תושבים למערכת חדשה היא בדרך כלל שימוש חדש, ולא המשך של הישן.
- הרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, ובכללן עיצומים כספיים בסכומים גבוהים.
- הסכם מול ספק שמעבד מידע עבור הרשות הוא חלק מהציות ולא נספח טכני, ובכלל זה איסור אימון מודלים על מידע התושבים.

מקור: מדריך הרשות להגנת הפרטיות לתיקון 13

שני מסמכים לשימוש מיידי, נגזרים מהפסיקה ומההנחיות שלמעלה. אפשר לאמץ אותם כפי שהם, ואפשר להדפיס את העמוד ולהביא אותו לישיבת הנהלה. הם נכתבו כדי לצמצם חשיפה, ולא כדי להחליף בחינה פרטנית של הרשות.

פרוטוקול בקרה אנושית

מיועד לכל מערכת שמייצרת המלצה או טיוטה שנוגעת בתושב: מכתבי מענה והחלטות, תיעדוף תיקי רווחה, שיבוץ במוסדות חינוך, סינון מועמדים למשרות וניתוב פניות מוקד. ארבעה שלבים, בסדר הזה.

01 סווגו את רמת הסיכון לפני ההפעלה

האם המערכת נוגעת בזכויות יסוד של תושב: חינוך, רווחה, קניין, חופש התנועה או פרנסה. אם כן, היא מסווגת בסיכון גבוה, וכל הבקורות שלהלן חלות עליה במלואן. שימוש פנימי שאינו יוצא אל התושב מקבל בקרה קלה יותר, ובלבד שהסיווג עצמו תועד.

02 אמתו כל אסמכתא במקור, בלי יוצא מן הכלל

אין לשלוח לתושב מכתב, החלטה או דחייה שנשענים על פלט שלא נבדק פריט אחר פריט: כל עובדה, תאריך, סעיף חוק, חוזר מנכ"ל ופסק דין נפתחים במקור הרשמי ונקראים. זו בדיוק הנקודה שבה נכשלה העירייה בפרשת בן כהן, ושלוש פעמים.

03 הפעילו שיקול דעת, ותעדו שהופעל

עובד מוסמך קורא את המלצת המערכת, מפעיל שיקול דעת עצמאי, חותם ומנמק בכתב מדוע אימץ או דחה אותה. שיעור ההמלצות שנדחו או שונו הוא הראיה המעשית לכך שהבקרה אינה חותמת גומי, ולכן שווה לתעד גם אותו.

04 שקלו גילוי לתושב, ודעו מה מעמדו

חובת גילוי בדבר שימוש בבינה מלאכותית טרם נקבעה בדין הישראלי, ובית המשפט העליון ציין שעשוי להיות היגיון בקביעתה בהקשרים שבהם ההשפעה על האזרח גדולה. רשות שבוחרת לגלות מצמצמת את פער הכוחות ומחזקת את מעמדה בביקורת שיפוטית, ורצוי שתעשה זאת בהחלטת הנהלה מתועדת ולא כיוזמה של מחלקה בודדת.

נוסח גילוי אפשרי: החלטה זו התקבלה תוך הסתייעות בכלי עזר ממוחשב, ועברה בדיקה, אימות ואישור מהותי של הגורם המוסמך ברשות.

צ'ק ליסט למנכ"ל הרשות

שבע שאלות לשיבת הנהלה. כל תשובה שאינה "כן" מסומנת ומקבלת אחראי ותאריך. זו הרשימה שממנה מתחילה כל עבודה שאנחנו עושים מול רשות.

- ☐ **מונה ממונה הגנת פרטיות, והמינוי נקי מניגוד עניינים**
הממונה אינו מנהל מערכות המידע ואינו ממונה אבטחת המידע, אינו כפוף לגורם שקובע את מדיניות עיבוד המידע, ויש לו זמן, משאבים ועצמאות בפועל ולא רק בכתב המינוי.
- ☐ **מאגרי המידע של הרשות מופו ועודכנו**
תושבים, ארנונה, רווחה, חינוך, אכיפה, מצלמות ומאגרי קבלנים, לרבות מי מחזיק בכל אחד מהם, למה הוא משמש, ומה נדרש לגביו כלפי הרשות להגנת הפרטיות.
- ☐ **בוצעה בחינת סיכוני פרטיות לכל מערכת חדשה, לפני הרכישה**
לא אחרי ההטמעה. בחינה שנעשית אחרי שהמערכת כבר עובדת אינה בחינה, היא הצדקה.
- ☐ **החוזים מול הספקים כוללים נספח פרטיות ואבטחת מידע קשיח**
בעלות על הנתונים ועל הפלט, איסור מפורש על אימון מודלים על מידע תושבי הרשות, מיקום השמירה, ספקי משנה, זכות ביקורת, חלוקת אחריות לנזק, והחזרת המידע ומחיקתו ביציאה.
- ☐ **קיים נוהל פנימי שאוסר הזנת מידע תושבים לכלים פתוחים**
נוהל כתוב, מופץ וידוע, שמגדיר אילו כלים מאושרים ומה אסור להזין בשום מקרה. איסור שאיש לא הודיע עליו אינו נוהל, הוא הגנה בדיעבד שלא תעמוד.
- ☐ **כל אכיפה אוטומטית נבדקה מול מקור ההסמכה בחוק**
אכיפת חניה, פיקוח בנייה, גבייה. השאלה אינה אם המערכת מדייקת, אלא אם קיימת הסמכה מפורשת להשתמש בה למטרה הזו.
- ☐ **יש מי שיודע לענות מה המערכת עושה, על מה היא פועלת ומי הספק**
זו התשובה שתידרש בבקשת חופש מידע, בעתירה מנהלית ובדוח ביקורת. רשות שתיעדה מראש עונה מתוך תיק קיים, ורשות שלא, מייצרת אותה תחת לוח זמנים.

מפת השימושים של הרשות שלכם, כנקודת התחלה

שיחה ראשונה קצרה עם ההנהלה ועם הלשכה המשפטית, שבסופה ברור אילו מערכות פועלות ברשות, אילו החלטות הן נוגעות בהן, ומה טעון טיפול מיידי. אחריה אפשר להחליט אם ממשיכים.

lalumapp.com/ai-legal-advisory/local-authorities/ · avraham@lalum.co · lalum.co

האמור בעמוד זה הוא מידע מקצועי כללי ואינו ייעוץ משפטי, אינו תחליף לבחינה פרטנית של הרשות ואינו יוצר יחסי עורך דין לקוח. תמצית של פסק דין אינה תחליף לקריאתו במקור.